

1501001-86.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

Em cumprimento à ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça às fls. 258/268, tão somente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501001-86.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501001-86.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

Em cumprimento à ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça às fls. 258/268, tão somente para determinar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, ainda, o juízo competente analisar se o paciente pode cumprir a pena em regime inicial diverso do fechado, bem como avaliar se preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, passo à terceira fase da dosimetria da pena, mantida, no mais, a sentença

condenatória tal qual está lançada às fls. 173/176, mantida pelo v. Acórdão de fls. 228/235.

Assim, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, considerando a grande quantidade de droga apreendida (três quilos e meio de cocaína), reduzo em 1/6 (um sexto) a pena, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito praticado, a natureza e a grande quantidade de droga apreendida (três quilos e meio de cocaína). Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação da conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar DIEGO HENRIQUE MARTINS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA